

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת ניסים ואטורי
אלמוג כהן

פ/25/3891

הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים (תיקון – רישום פלילי של עבירות טרור), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 4א 1. בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט–2019¹, אחרי סעיף 4 יבוא :

"הוראות בעניין 4א. (א) בסעיף זה –
עבירות טרור

"עבירת טרור" – מעשה טרור כהגדרתו בחוק
המאבק בטרור, התשע"ו–2016 ;

"גיליון הרשעות בעבירות טרור" – מסמך המכיל
רישום של הרשעות קודמות בעבירות טרור.

(ב) על אף האמור בחוק זה, מעסיק רשאי
לדרוש מעובד או מועמד לעבודה, להציג בפניו
גיליון הרשעות בעבירות טרור בכדי לשקול האם
להעסיקו.

(ג) אדם יגיש בתחנת משטרה, בקשה להנפקת
גיליון הרשעות בעבירות טרור ; השר רשאי לקבוע
בתקנות הוראות לעניין סעיף זה."

דברי הסבר

המאבק בטרור מחייב התייחסות מיוחדת ומחמירה למחבלים שביצעו עבירות טרור. לפי חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט–2019 (להלן – חוק המידע הפלילי), מעסיק פרטי לא רשאי לבקש מעובד תעודת יושר או את גיליון ההרשעות הפליליות. כך, למעסיק פרטי אין דרך לדעת האם המועמד שהוא מעוניין להעסיק הוא מחבל או טרוריסט. קרו לא מעט מקרים בהם מעסיקים פרטיים העסיקו עובדים שבסופו של דבר רצחו או ניסו לרצוח או לפגוע בהם על רקע לאומני.

¹ ס"ח התשע"ט, עמ' 298.

לעומת זאת, גופים ציבוריים דוגמת כוחות הביטחון, משרדי ממשלה וכדומה יכולים לקבל מידע מהמרשם הפלילי, כדי לדעת אם המועמד עבר עבירות מסוימות והאם הוא אדם שאין סיכון בהעסקתו. אין סיבה שאדם מן הישוב לא יוכל להבטיח, שעובדים שהוא מעסיק לא ינסו לפגוע בו על רקע לאומני. לפיכך מוצע לקבוע שעבירות טרור יוחרגו מהוראות חוק המידע הפלילי באופן שכל אדם יוכל להנפיק גיליון הרשעות פלילי בגין עבירות טרור שתעיד האם הוא הורשע או לא הורשע בעבירות טרור. הצעת חוק זו תאפשר לציבור הרחב לדעת האם האדם שהוא מתכוון להעסיק הורשע בעבירות טרור. בנוסף, הצעת חוק זו תגביר את המאבק בטרור ותרתייע מחבלים פוטנציאליים מלבצע עבירות טרור מתוך ידיעה שבעתיד מעסיקים יסרבו להעסיק אותם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)